

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1853/2530

นางจิรภา สุตะบุตร
นายแถมสิน รัตนพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 326, มาตรา 328

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 39 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 59

จำเลยลงพิมพ์บทความหมิ่นประมาทโจทก์และ ป. ในครั้งเดียวกันเป็นการกระทำกรรมเดียว เมื่อ ป. ได้ฟ้องจำเลยในความผิดกรรมนี้จนมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน จำเลยที่ ๒ เป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรม กล่าวคือ จำเลยที่ ๑ ใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามด้วยการโฆษณาในเอกสารว่า 'ข่าวใหญ่ของสังคมเมืองหลวงวันนี้จะได้แก่ข่าวจิรภาบุตรโพลโทจวน วรรณรัตน์ กับเจ้าโฉมชบา กำลังหาหนายความทำเรื่องขอหย่าขาดกับประมุข สุตะบุตร ผู้สามีซึ่งมีความสนิทชิดชอบไม่คลายต่อสุภาพสตรีชื่อ สุรีย์ พันธุ์เจริญขณะเดียวกันมาตามจิรภาตัดสินใจแน่นอนแล้วว่า จะสมรสใหม่กับนัก

ธุรกิจหนุ่มแห่งนครลอสแอนเจลิส ชื่อเชาวัน บุรณสมบัติ ผู้เพิ่งถูกภรรยาช็อกกันหา
ประกาศขอหย่าแยกทางเดิน' ซึ่งมีความมุ่งหมายให้ผู้อื่นหรือบุคคลที่สามเข้าใจว่า
โจทก์มีความแตกแยกในครอบครัวถึงขั้นจะหย่าขาดจากสามีเพราะสามีโจทก์ไป
ติดพันผู้หญิงชื่อสุรีย์ พันธุ์เจริญ และจำเลยที่ ๒ ได้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ด้วยการนำเอา
ข้อความดังกล่าวลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์'ดาวสยาม' ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๒๔ หลายครั้ง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓,
๙๑, ๓๒๖, ๓๒๘, ๓๓๒ ยึดและทำลายหนังสือพิมพ์รายวันดาวสยามประจำวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดลงในหนังสือพิมพ์

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ก่อนสืบพยานโจทก์ โจทก์ถอนฟ้องคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖, ๓๒๘ ให้ลงโทษตามมาตรา ๓๒๘ จำคุก ๓ เดือน และ
ปรับ ๔,๐๐๐ บาท แต่ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ ๒ ปี ตามมาตรา ๕๖, ๕๘ โทษปรับให้
บังคับตามมาตรา ๒๙, ๓๐ ให้ยึดและทำลายหนังสือพิมพ์รายวันดาวสยามฉบับประจำ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ กับให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด
ลงในหนังสือพิมพ์รายวันดาวสยามเป็นเวลา ๗ วันติดต่อกัน ข้อหาและคำขออื่น
นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการหมิ่น
ประมาทโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ ลงพิมพ์บทความดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ในคราว

เดียวกัน แม้จะเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์และนายประมุข สุตะบุตร สามิโจทก์ด้วยการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นกรรมเดียว ไม่ใช่แยกเป็นต่างกรรมต่างวาระกัน เมื่อ นายประมุขฟ้องจำเลยที่ ๑ ต่อศาลแขวงธนบุรี ขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ฐานหมิ่นประมาทในคราวเดียวกันนี้ และศาลแขวงธนบุรีได้พิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ ไปแล้ว ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๕๔๘๗/๒๕๒๕ โจทก์จะฟ้องจำเลยในความผิดอันเป็นกรรมเดียวกันนั้นอีกหาได้ไม่ สิทธินาคดีมาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๔) พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์และนายประมุข สุตะบุตร แม้จะได้กระทำในครั้งเดียวกัน ก็เป็นความผิดหลายกรรมขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยที่ ๑ ได้ลงพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ 'ดาวสยาม' ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ หมิ่นประมาทโจทก์และนายประมุข สุตะบุตร นายประมุขได้ฟ้องจำเลยที่ ๑ ในความผิดฐานหมิ่นประมาทดังกล่าวต่อศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงธนบุรีพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ แล้วตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๕๔๘๗/๒๕๒๕ ของศาลแขวงธนบุรี คดีถึงที่สุดแล้วก่อนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้

คดีคงมีปัญหาในชั้นนี้เพียงว่า การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม ศาลฎีกาเห็นว่า แม้บทความของจำเลยที่ ๑ ที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 'ดาวสยาม' ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เป็นข้อความที่หมิ่นประมาทโจทก์และนายประมุข สุตะบุตร ก็ตาม แต่โจทก์และนายประมุขต่างก็ถูกหมิ่นประมาทเพราะการกระทำของจำเลยที่ ๑ ในครั้งเดียวกัน จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียว และหาได้ทำให้เกิดผลเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามที่โจทก์

หมายเหตุ